

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 182/2530

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

บริษัทแลและสหยาก่อสร้าง จำกัด กับ

พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 156, มาตรา 247

การที่ศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้องของจำเลยที่ขอขยาย ระยะเวลาชำระค่า
ธรรมเนียมศาลออกไป เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง กันกับคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ยกอุทธรณ์
ของจำเลยที่ขอดำเนินคดี อย่างคนอนาถา ซึ่งถึงที่สุดแล้วตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 และเป็นเรื่อง ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์โดยเฉพาะ จำเลยจึงฎีกาคำสั่งขอขยายระยะเวลาดังกล่าวอีกไม่
ได้

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองโดยชำระหนี้เบิกเงิน
เกินบัญชีตามบัญชีเลขที่ 13284 จำนวนเงิน 18,666,033.30 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อย่างธรรมดา ไม่ทบต้นอัตราร้อยละ 18 ต่อปี โดยเริ่มนับแต่ วันที่ 28 พฤศจิกายน
2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1
ชำระเงินจำนวน 121,190.68 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี โดยเริ่มนับ
แต่วันที่ 16 มีนาคม 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์แต่ดอกเบี้ยนับ

ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2527 ต้องไม่เกิน 66,335.45 บาท จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องหากประสงค์ที่จะอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 นำเงินค่าธรรมเนียมและเงินวางศาลมาชำระต่อศาลภายใน 7 วัน นับแต่วันนี้ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง หากยังติดใจอุทธรณ์คำพิพากษา ศาลชั้นต้นก็ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระ ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอขยายระยะเวลา วางเงินค่าธรรมเนียมศาลออกไปอีก 30 วัน โจทก์แถลงคัดค้าน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งอนุญาต ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 นำค่าธรรมเนียมศาลมาวางต่อศาลชั้นต้นภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง และจะไม่อนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาต่อไป ต่อมาจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการวางค่าธรรมเนียมศาลอีก 7 วัน โจทก์แถลงคัดค้านศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์และขอขยายระยะเวลาดังกล่าว

ศาลฎีกาสั่งว่า "การที่ศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ที่ขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมศาลออกไปอีกนั้น เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันกับคำสั่งของศาลอุทธรณ์ซึ่งยกอุทธรณ์จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ที่ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาซึ่งถึงที่สุดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 และเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้ยกคำร้อง"

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ